

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 509/2532 บริษัท เอส.เค.ดับบลิว. สตีลส์โปรดักท์ จำกัด

กรมศุลกากร

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 112, มาตรา 112 ทวิ

การที่เจ้าพนักงานของจำเลยให้โจทก์นำหนังสือคำประกันมาวางเป็นประกัน การชำระภาษีอากรเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 ที่ให้อำนาจไว้ และเจ้าพนักงานของจำเลยย่อมมีอำนาจประเมินเงินอากรและแจ้งให้โจทก์ชำระตามมาตรา 112 ทวิ เมื่อโจทก์ไม่พอใจ โจทก์มีอำนาจอุทธรณ์คัดค้านตามมาตรา 112 ทวิ วรรคสาม การที่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อเจ้าพนักงานของจำเลยเรียกประกันตาม มาตรา 112 จึงเป็นการตัดสินใจในการประเมินของเจ้าพนักงาน และตัดสินใจโจทก์ในการอุทธรณ์คัดค้านการประเมินซึ่งกฎหมายมิได้มีเจตนารมณ์เช่นนั้น ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องคดีก่อนเจ้าหน้าที่ของจำเลยประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งให้โจทก์ชำระตามมาตรา 112 ทวิ วรรคหนึ่ง จึงยังถือไม่ได้ว่า จำเลยได้โต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 55 แล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นำเหล็กท่อนมีส่วนผสมแอลลอยสตีล เข้ามาในราชอาณาจักรโดยสำแดงในพิกัดประเภทที่ 73.15 ง. ได้ชำระภาษีอากรแล้ว ครั้นโจทก์ไปตรวจรับสินค้า เจ้าหน้าที่ของจำเลยอ้างว่าสินค้านี้ดังกล่าวจัดเข้าพิกัดประเภทที่ 73.40 ฉ. ไม่ให้โจทก์รับสินค้าไปโจทก์วางหลักทรัพย์ค้ำประกันค่าอากร จึงรับสินค้าไปได้สินค้าของโจทก์เป็นของที่ระบุชื่อและลักษณะไว้โดยชัดแจ้งในพิกัดประเภทที่ 73.15 ง. ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ เพราะเจ้าหน้าที่ของจำเลยยังพิจารณาไม่เสร็จ และยังไม่ได้ออกแบบแจ้งการประเมินเรียกเก็บภาษีจากโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องศาลภาษีอากรกลาง พิพากษาว่าสินค้านี้ดังกล่าวจัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ 73.15 ง. ให้จำเลยคืนหลักทรัพย์จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ นั้น พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำหนดให้ผู้นำเข้าของเข้าวางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันจนครบกำหนดเงินอากรสูงสุดที่อาจจะพึงต้องเสียสำหรับของนั้นทั้งให้อำนาจอธิบดีประกาศกำหนดให้การค้ำประกันของกระทรวงการคลังหรือธนาคารแทนการวางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันดังกล่าว โดยอาจกำหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เห็นสมควรได้สำหรับมาตรา 112 ทวิวรรคหนึ่งนั้นบัญญัติว่า ในกรณีที่มีการวางเงินประกันค่าอากรตามมาตรา 112 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมินเงินอากรอันพึงต้องเสียและแจ้งให้ผู้นำเข้าทราบแล้ว ผู้นำเข้าต้องชำระเงินอากรตามจำนวนที่ได้รับแจ้งให้ครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ส่วนวรรคสองบัญญัติว่า ในกรณีที่มีการวางเงินประกันและเงินประกันที่วางไว้ค้ำค่าอากรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วให้เก็บเงินประกันดังกล่าวเป็นค่าอากรตามจำนวนที่ประเมินได้ทันที สำหรับวรรคสามบัญญัติว่าผู้นำเข้าของเข้าอาจอุทธรณ์การประเมินเงินอากรตามวรรคหนึ่งต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้งการประเมินโดยปฏิบัติ

ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด จะเห็นได้ว่า การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยให้โจทก์นำหนังสือคำประกันของธนาคารมาวางเป็นประกันไว้ในคดีนี้นั้นเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 ที่ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้แน่นอน เมื่อปฏิบัติดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมีอำนาจประเมินเงินอากรที่โจทก์จะต้องเสีย และแจ้งให้โจทก์ทราบตามมาตรา 112 ทวิ วรรคหนึ่ง ซึ่งหากโจทก์ไม่พอใจการประเมินดังกล่าวโจทก์ย่อมอุทธรณ์คัดค้านได้ตามมาตรา 112 ทวิ วรรคสาม ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกประกันตามมาตรา 112 หากศาลยินยอมให้โจทก์ฟ้องคดีได้ทันทีดังเช่นคดีนี้ซึ่งโจทก์จำเลยยอมรับข้อเท็จจริงกันว่าโจทก์ฟ้องคดีนี้โดยที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยยังมิได้ประเมินอากรแจ้งให้โจทก์ชำระ ย่อมจะเป็นการตัดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะประเมินเงินอากรตามมาตรา 112 ทวิ วรรคหนึ่ง และตัดสิทธิของโจทก์ที่จะอุทธรณ์คัดค้านการประเมินดังกล่าวตามมาตรา 112 ทวิ วรรคสาม โดยสิ้นเชิงศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มิได้มีเจตนารมณ์ให้ศาลตัดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลย และตัดสิทธิของโจทก์เช่นนั้น นอกจากนี้ศาลฎีกายังเห็นอีกประการหนึ่งว่า เมื่อคดีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยยังมิได้ประเมินเงินอากรและแจ้งให้โจทก์ชำระตามมาตรา 112 ทวิ วรรคหนึ่ง กรณียังไม่อาจถือได้ว่าจำเลยได้โต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์แล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55¹ได้ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาอื่น ๆ ต่อไป คำพิพากษาของศาลฎีกาอากรกลางไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าอากรสำหรับของที่กำลังผ่านศุลกากร และผู้นำของเข้าต้องการของนั้นไปใช้ประโยชน์พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยมีอำนาจที่จะให้วางประกันจนครบจำนวนเงินอากรสูงสุดที่อาจจะพึงต้องเสียสำหรับของนั้น ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 และอนุญาตให้ผู้นำของเข้านำของนั้นออกไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าอากรดังกล่าว ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่จะดำเนินการพิจารณา หรือ คั่นคว่ำ เพื่อหาข้อยุติ ในชั้นนี้จึงยังไม่แน่นอนว่าฝ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายผู้นำของเข้าจะเป็นฝ่ายถูกการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ในชั้นนี้จึงยังไม่ได้แย้งสิทธิต่อผู้นำของเข้า ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หาข้อยุติได้แล้วและทำการประเมินให้ผู้นำของเข้าชำระอากรเพิ่มเติมเช่นนี้ จึงถือได้ว่าการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการโต้แย้งสิทธิผู้นำของเข้าแล้วผู้นำของเข้าจึงมีอำนาจฟ้องคดีได้ สำหรับคดีนี้ยังอยู่ในชั้นดำเนินการพิจารณา คั่นคว่ำ หรือ เพื่อหาข้อยุติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ยังไม่แน่นอนว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะประเมินให้ผู้นำของเข้าชำระอากรในพิกัดประเภทใด ผู้นำของเข้านำคดีมาฟ้องในระยะนี้จึงยังไม่มีอำนาจฟ้อง เรียร์โทสุนทรนนท์